105年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（0301）

105年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
105年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第29-45、67-70題）

第1題（原第29題）

甲犯竊盜及妨害自由二罪，經檢察官偵查終結，對二罪均予以起訴。檢察官對甲所犯二罪之起訴方式，下列敘述，何者錯誤？

(A) 因甲一人犯二罪，檢察官得予以合併起訴
(B) 因甲所犯二罪，乃各自獨立之罪，檢察官僅能為分別起訴
(C) 因甲一人犯二罪，檢察官得先起訴一罪，後再為另一罪之追加起訴
(D) 因甲一人犯二罪，檢察官得先起訴一罪，後再為另一罪之獨立起訴

答案：(B)

第2題（原第30題）

甲開車肇事，其肇事地點，在A、B二法院管轄區域的邊界，致使其行為事實之具體所在不明。A、B法院均認管轄權在對方。該管轄之爭議，經A、B二法院之共同直接上級法院裁定，指定有土地管轄權之C法院為審理，但對於該管轄之指定，甲有異議。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對於指定管轄的裁定，非屬其得抗告之範圍，不得提起抗告
(B) 甲對於指定管轄的裁定，認為僅能從A、B二者間選一指定，不得指定C法院，而提起抗告
(C) 甲對於指定管轄的裁定，雖得指定C法院，但有所不妥，而得提起抗告
(D) 甲對於指定管轄的裁定，雖得提起抗告，但因C法院有管轄權，故應為抗告駁回

答案：(A)

第3題（原第31題）

甲涉嫌殺人而被通緝，嗣後自行投案。警詢中，甲自承有持刀殺死乙。經起訴後，審判中，甲主張於警詢中之自白，係為警察丙刑求所致，並聲請傳訊證人丁。下列敘述，何者正確？

(A) 負責詢問之警察丙如已證述其未刑求取供，法院即得駁回甲傳訊證人丁之聲請
(B) 甲於審判外向丙所為之陳述，係屬傳聞，有傳聞法則之適用
(C) 甲之自白得否作為認定其殺人之依據，應審酌人權保障及公共利益之均衡維護
(D) 法院不得逕以甲在偵查中未爭執，遲至審理中始主張刑求，即認其刑求之抗辯不足採信

答案：(D)

第4題（原第32題）

下列何種情形，檢察官不得逕依職權指定代行告訴人？

(A) 被害人16歲，其法定代理人為被告
(B) 得為告訴之人心神喪失，且無其他得為告訴之人
(C) 被害人死亡，且無其他得為告訴之人
(D) 得為告訴之人失蹤，無法於告訴期間內尋獲，且無其他得為告訴之人

答案：(A)

第5題（原第33題）

甲向A、B、C三人丟擲手榴彈，造成A死亡，B受重傷，C受輕傷。下列敘述，依實務見解，何者最為正確？

(A) A之父母得向檢察官提出告訴
(B) 檢察官以甲對A犯殺人罪及對B犯重傷害罪起訴後，C不得再向檢察官提出告訴
(C) 法院以甲犯殺人罪及重傷害罪為想像競合之有罪確定判決後，C仍得向檢察官提出告訴
(D) 若案發於郊外，無人知曉，B於七個月後向檢察官提出告訴，檢察官應以告訴期間完成為由，為不起訴處分

答案：(A)

第6題（原第34題）

甲前因公共危險案件，經檢察官為緩起訴處分，緩起訴期間為 1 年，復經依職權送請再議，由上級檢察署檢察長處分駁回再議確定，嗣後，檢察官擬就同一案件起訴甲犯公共危險罪嫌。下列敘述，何者最為正確？

(A) 檢察官依被害人聲請或依職權，得撤銷原處分，繼續偵查或起訴
(B) 如甲於緩起訴前，曾犯他罪，在緩起訴期間內經法院判決拘役59日，構成撤銷緩起訴處分之事由
(C) 檢察官在緩起訴期滿後，因甲另犯過失致死罪經起訴，故撤銷緩起訴處分
(D) 檢察官曾命甲分4期，每期向公庫支付1萬元，甲僅支付1期即不交，檢察官在緩起訴期間內欲起訴甲，應先撤銷緩起訴處分

答案：(D)

第7題（原第35題）

檢察官認定甲以脅迫使人施用安非他命，涉毒品危害防制條例第 6 條第 2 項以脅迫使人施用第二級毒品罪嫌，提起公訴，第一審於辯論終結後，合議庭評議時，始一致認定甲實係轉讓安非他命予他人施用，雖未曾向甲諭知變更起訴法條，仍改論處藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪。檢察官以甲既經認無公訴意旨所指脅迫使人施用安非他命之行為，第一審未為無罪諭知，自屬違法，提起上訴，第二審向甲告知其除起訴書所載罪嫌，併涉藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪，審理後，亦認甲確有轉讓禁藥之犯行，則第二審應如何處理？

(A) 以第一審係適用法定刑較輕之法條論罪，於甲並無不利為由，駁回上訴
(B) 第一審認事、用法及量刑俱無不當或違法，上訴為無理由，駁回上訴
(C) 第一審未諭知變更起訴法條為藥事法第83條第1項為不當，將原判決撤銷，發回原審更為判決
(D) 原判決撤銷，仍論處轉讓禁藥罪刑；併就公訴意旨所指脅迫行為，另為無罪之諭知

答案：(B)

第8題（原第36題）

甲因竊盜案經法院判處有期徒刑八個月，於收受判決翌日狂颱橫掃臺灣，甲居住的山區因大片土石流沖刷並且對外橋樑沖毀，道路無法通行，亦無法與外界聯絡，於第15日始搶通對外往來通道。下列敘述，何者正確？

(A) 甲應在搶通對外往來通道的5日內，以書狀向原審法院聲請回復原狀，同時於書狀中表明提出上訴
(B) 甲應在搶通對外往來通道的5日內，向原審法院聲請回復原狀。待法院准予回復原狀後，再於5日內向原審法院提出上訴書狀
(C) 甲應在搶通對外往來通道的5日內，向原審法院聲請回復原狀。待法院准予回復原狀後，再於10日內向原審法院提出上訴書狀
(D) 甲應在搶通對外往來通道的10日內，向原審法院聲請回復原狀。待法院准予回復原狀後，再於10 日內向原審法院提出上訴書狀

答案：(A)

第9題（原第37題）

檢察官甲偵辦現行犯乙竊盜案件，因乙堅不透露自己姓名及共犯之情形，甲認非予羈押顯難進行追訴，向法院聲請羈押。下列敘述，何者正確？

(A) 被告姓名不明，主體不明，法院應駁回羈押之聲請
(B) 乙堅不透露真實姓名，應於查出真實姓名後，始得聲請羈押
(C) 乙姓名不明，應派警跟蹤以防逃亡，但不得聲請羈押
(D) 乙為現行犯，縱姓名不明，仍可記載足資辨別之特徵（如五官、身高、體重）並照相後聲請羈押

答案：(D)

第10題（原第38題）

下列何種情形，被告得委任代理人到場？

(A) 起訴罪名為告訴乃論之罪
(B) 管轄錯誤
(C) 起訴罪名為公然侮辱罪
(D) 對被告無審判權

答案：(C)

第11題（原第39題）

甲委任律師為自訴人代理人，自訴乙犯誹謗罪嫌，法院審理時，甲希望由其女兒丙擔任輔佐人，陪伴其出席並代其陳述。下列敘述，何者正確？

(A) 甲已委任律師為自訴人代理人，故不得再有輔佐人到庭陳述意見
(B) 丙應以書狀向法院聲請要擔任甲的輔佐人，待法院裁定許可，丙始得擔任甲的輔佐人
(C) 輔佐人是為加強被告的訴訟防禦能力而存在，甲是自訴人，故不得有輔佐人到庭陳述意見
(D) 丙可於審判期日當庭以言詞陳明為甲之輔佐人，即可為甲之輔佐人而到庭陳述意見

答案：(D)

第12題（原第40題）

關於鑑定程序，依實務見解，下列敘述，何者最為正確？

(A) 鑑定人僅得由檢察官，就鑑定事項有特別知識經驗或經政府機關委任有鑑定職務者，選任一人或數人充之
(B) 囑託醫院、學校或其他相關之機關、團體為鑑定，或審查他人之鑑定，而未依刑事訴訟法第202 條之規定，於鑑定前具結者，所出具書面鑑定報告，不具證據能力
(C) 鑑定人因鑑定之必要，採取被告或犯罪嫌疑人之尿液、毛髮或指紋，應經審判長、受命法官或檢察官之許可
(D) 司法警察官因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，採取其身體內之血液

答案：(C)

第13題（原第41題）

甲是總統乙的親信，任職於總統府，因涉嫌收受廠商丙不法報酬，經檢察官偵辦追查後，發現總統乙曾指示行政院相關部會執行工程採購時給予廠商丙方便，並有可疑資金流向總統家人海外帳戶。下列敘述，何者與釋字第627號解釋之意旨相符？

(A) 原則上，檢察官得以總統乙為被告，開始實施偵查
(B) 必要時，檢察官得對總統乙之身體進行搜索，惟應先向高等法院或其分院以資深庭長為審判長之法官5人所組成之特別合議庭聲請取得搜索票後，始得為之
(C) 必要時，檢察官得搜索總統乙之辦公處所，惟應先向高等法院或其分院以資深庭長為審判長之法官5人所組成之特別合議庭聲請取得搜索票後，始得為之
(D) 必要時，檢察官得傳喚總統乙實施訊問，乙無正當理由拒絕訊問時，得向高等法院或其分院以資深庭長為審判長之法官5人所組成之特別合議庭聲請取得拘票後，予以拘提

答案：(C)

第14題（原第42題）

甲因與鄰居乙不睦，涉嫌持棍棒毆打乙，乙向檢察官提出告訴，並經偵查後，檢察官認應以緩起訴處分為適當，乃命甲向某基金會提供義務勞務，緩起訴處分期間為 2 年，乙聲請再議，上級法院檢察署檢察長認再議無理由而駁回再議。嗣因甲未履行義務勞務，經檢察官合法撤銷緩起訴處分，甲亦未在期間內聲請再議而確定。下列敘述，何者錯誤？

(A) 在提起告訴前，乙得直接提起自訴
(B) 提起告訴後，在檢察官依職權為緩起訴處分前，乙得提起自訴
(C) 乙得在緩起訴處分期間對甲提起自訴
(D) 檢察官依法撤銷緩起訴處分，甲未聲請再議確定後，在起訴之前，乙得提起自訴

答案：(C)

第15題（原第43題）

有關第一次審判期日前「準備程序」之說明，下列敘述，何者錯誤？

(A) 法院應可確認起訴效力所及範圍及適用法條
(B) 法院可命檢察官提出證物及相關證據文書
(C) 法院認定無證據能力者，該項證據不能於審判期日主張
(D) 法院依法適用簡式審判程序者，傳聞證據不得於審判期日作為證據

答案：(D)

第16題（原第44題）

被告甲路過車禍現場，見被害人倒臥血泊中，已無生命跡象，身旁掉落手提包一只，竟趁四下無人，意圖為自己不法所有，取走該只手提包逃離現場。檢察官偵查終結，以被告甲涉嫌竊盜罪提起公訴。法院審理結果，雖肯認上開基本犯罪事實，惟認定被告甲僅該當於刑法第 337 條侵占離本人持有之物罪。法院依刑事訴訟法第 300 條之規定，變更檢察官所引應適用之法條，改諭知被告甲侵占離本人持有之物罪是否合法？

(A) 不合法。本案中所謂之竊盜罪與侵占離本人持有之物罪，兩者基本之侵害性社會事實不同，故法院不得變更起訴法條
(B) 不合法。本案中所謂之竊盜罪與侵占離本人持有之物罪，兩者基本之侵害性社會事實雖相同，但犯罪構成要件之事實不具共通性，故法院不得變更起訴法條
(C) 合法。本案中所謂之竊盜罪與侵占離本人持有之物罪，基本之侵害性社會事實相同，且具有犯罪構成要件之事實的共通性，故法院得變更起訴法條
(D) 合法。本案中之侵占離本人持有之物罪之法定刑輕於竊盜罪，並非不利於被告，故法院得變更起訴法條

答案：(C)

第17題（原第45題）

下列關於證據法則之敘述，何者錯誤？

(A) 認定刑事訴訟法第294條第1、2項所定被告心神喪失、因疾病不能到庭之事由，不必經嚴格證明
(B) 依簡式審判程序認定被告犯罪事實，應經嚴格證明
(C) 關於刑法第222條第1項第2款之對未滿十四歲之男女犯強制性交罪，認定被害人係未滿十四歲之男女，應經嚴格證明
(D) 認定被告有羈押原因及羈押必要，不必經嚴格證明

答案：(B)

以下為複選題（第67-70題），每題五個選項，至少二個正確答案。

第18題（原第67題）

甲因涉犯偽造乙名義之契約書，經警移送地檢署偵辦，分由檢察官丙偵查。丙檢察官乃指揮檢察事務官丁詢問被告甲與證人乙。下列敘述，何者正確？

(A) 丁於詢問被告甲後，得命甲具保、責付或限制住居。但如認有羈押之原因，應由檢察官聲請法院羈押之
(B) 丙指示丁於詢問證人乙時應命其具結，丁乃令乙具結陳述，並記明係受丙之指示而為，其詢問筆錄已轉化為檢察官之訊問筆錄
(C) 丁依丙之指示詢問乙已具結之陳述，得依刑事訴訟法第159條之1第2項規定認定其證據能力
(D) 現行刑事訴訟法明文規定丁於詢問證人乙時，應告以乙得為第180條一定親屬關係之拒絕證言
(E) 現行刑事訴訟法並無明文規定丁於詢問證人乙時，應告以乙得為第181條免於自陷入罪之拒絕證言

答案：(AE)

第19題（原第68題）

檢察官起訴會首甲冒用會員乙之名義，填寫標單冒標會款，致活會會員丙、丁、戊、己、庚等 5 人，誤以為是乙得標，而各繳交會款新臺幣 1 萬元與甲，涉犯行使偽造私文書與詐欺取財等罪嫌。下列敘述，何者正確？

(A) 法院審理中，檢察官發現丙是死會會員，對該部分犯罪事實為一部撤回，法院就丙部分毋庸審判
(B) 法院審理中，檢察官發現丙是死會會員，對該部分犯罪事實為一部撤回，法院就丙部分仍應審判
(C) 法院審理中，檢察官以書狀追加起訴甲詐欺活會會員辛之會款，法院對於該追加之起訴，應為實體判決
(D) 法院審理中，檢察官以書狀追加起訴甲詐欺活會會員辛之會款，法院對於該追加之起訴，應諭知公訴不受理之判決
(E) 法院審理中，檢察官以書狀追加起訴甲詐欺活會會員辛之會款，法院對於該追加之起訴，如未判決，應由法院依法補充判決

答案：(BC)

第20題（原第69題）

甲乙夫妻感情不和，乙女乃結識丙男，進而同居生女，嗣甲找到乙、丙同居處，憤而同時同地一棒毆打乙、丙成傷。依實務見解，下列敘述，何者正確？

(A) 甲得委任律師為代理人自訴丙犯相姦罪嫌
(B) 丙得委任律師為代理人告訴甲傷害丙，其效力及於甲傷害乙
(C) 甲得向檢察官告訴乙犯通姦罪嫌，其效力及於丙犯相姦罪嫌
(D) 丙自訴甲犯傷害罪嫌，經法院判決甲無罪確定後，乙得再自訴甲犯傷害罪嫌
(E) 丙自訴甲犯傷害罪嫌，經法院判決甲罪刑確定後，乙得再自訴甲犯傷害罪嫌

答案：(AC)

第21題（原第70題）

住在臺中市的甲，涉嫌在新北市某處非法製造槍、彈，經臺北地檢署 A檢察官於 9 月9 日向臺北地方法院聲請羈押獲准（押於臺北看守所），10月7日臺東地檢署B檢察官將被告甲借提前往臺東執行他案（殺人案），A檢察官於10月8日偵查終結，向臺北地方法院起訴甲犯製造槍彈罪嫌。下列敘述，何者正確？

(A) 新北地方法院對甲非法製造槍、彈之犯罪，有管轄權
(B) 臺中地方法院對甲非法製造槍、彈之犯罪，有管轄權
(C) 臺北地方法院對甲非法製造槍、彈之犯罪，有管轄權
(D) 臺北地方法院對檢察官之起訴，應諭知管轄錯誤判決並移送於有管轄權的法院
(E) 臺北地方法院對檢察官之起訴，得經臺中地方法院之同意，以裁定移送於臺中地方法院

答案：(AD)